



法规 第6章 持续督导 01 法人治理



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:218046

下列关于征集投票权的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 征集人可以以有偿方式征集股东投票权
- B 即使经持有公司全部股份2/3以上的股东审议通过，公司章程也不能对征集投票权提出最低持股比例限制
- C 公司董事会、监事会、独立董事、符合条件的股东可以公开征集股东投票权
- D 董事会征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，向符合条件的股东征集投票权时可不披露具体投票意向，并持有最终投票决定权

解析:

选项A错误，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。选项B正确，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。选项C错误，公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以公开征集股东投票权（不包括监事会）。选项D错误，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。

正确答案:B

2. 单选题 题目ID:218047

下列关于深圳证券交易所上市公司累积投票制的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未超过50%的上市公司，可以不采用累积投票制
- B 上市公司应当在公司章程中规定选举2名以上董事或监事时实行累积投票制度
- C 采用累积投票制度的公司应当在公司章程中规定该制度的实施原则，并另行制定实施细则等相关制度
- D 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行

解析:

选项A错误，股东大会在董事、监事的选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的上市公司，应当采用累积投票制。选项B错误，上市公司选举2名以上独立董事的，应当采用累积投票制。选项C错误，采用累积投票制的公司应当在公司章程中规定该制度的实施细则。

正确答案:D

3. 单选题 题目ID:218048

以下关于上市公司股东权利与义务的说法正确的是（ ）。「2016年」

- A 股东无权查阅公司债券存根
- B 股东有权查阅董事会会议记录
- C 董事会通知时间不符合相关规定，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销
- D 持有公司6%有表决权股份的股东，将股份进行质押，应当在质押完成后的2日内向公司作出书面报告

解析:

选项A、B错误，公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会“会议决议”、监事会会议决议、财务会计报告。选项C正确，股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。选项D错误，持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当

自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

正确答案:C

4. 单选题 题目ID:218049

某上市公司采用累积投票选举2名非职工监事，候选人为3人，分别为张某、王某和李某。刘某持有该上市公司5000股普通股股票，投票时刘某投了张某5000票赞成票，则刘某最多还可以投给王某的赞成票数为（ ）。「2016年」

A 5000票 B 10000票 C 0票 D 15000票

解析:

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。刘某持有5000股，候选人数2人，则刘某的表决权应为 $5000 \times 2 = 10000$ 票（而非15000票）。因此刘某还可直接向发行人派驻董事，或者派驻的董事对发行人经营决策享有一票否决权的情形。

正确答案:A

5. 单选题 题目ID:218065

根据《公司法》，下列情形中，可以担任公司董事的是（ ）。「2021年」

- A 限制民事行为能力 B 担任破产清算的公司的监事，该公司破产清算完结之日至今未满3年
C 因贿赂被判处刑罚，执行期满至今已有37个月
D 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人

解析:

有下列情形之一的，不能担任公司的董事、监事、高管：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；（5）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；（6）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。选项B错误，担任破产清算的公司的监事，不构成障碍。

正确答案:B

6. 单选题 题目ID:218066

根据相关规定，下列关于深圳证券交易所上市公司董事长职权的说法中，错误的是（ ）。「2018年」

- A 董事会可授予董事长职权，但应在公司章程中载明 B 董事长负责主持股东大会
C 董事长负责召集董事会 D 督促、检查董事会决议的执行

解析:

选项A错误，董事会应谨慎授予董事长职权，例行或长期授权须在章程中明确规定（并非所有授权均须在章程中明确规定）。

正确答案:A

7. 单选题 题目ID:218089

甲公司在2022年5月聘任监事李某，公司在2023年5月首发上市，根据《上市公司章程指引》，关于监事李某的任期说法中，正确的是（ ）。「2023年」

- A 自2022年5月起算，任期为3年，可以连任 B 自2022年5月起算，任期为6年，可以连任
C 自2023年5月起算，任期为6年，可以连任
D 自2022年5月起算，任期为3年，最长担任6年，间隔12个月后可继续聘任

解析:

监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

正确答案:A

8. 单选题 题目ID:218090

根据《公司法》，除另有规定外，股份公司设监事会，其成员不得少于（ ）。「2021年」

- A 5人 B 3人 C 1人 D 7人

解析:

股份有限公司依法设监事会的，其成员为3人以上。

正确答案:B

9. 单选题 题目ID:218091

根据《上市公司章程指引》，有权提议召开董事会临时会议的主体有（ ）。「2017年」

- A 独立董事 B 董事长 C 持有公司5%以上股权的股东 D 监事会

解析:

代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

正确答案:D

10. 单选题 题目ID:218094

根据《上市公司章程指引》，下列不属于上市公司经理职权的是（ ）。「2021年」

- A 制定公司的具体规章 B 制订公司的年度财务预算方案 C 组织实施公司年度经营计划
D 拟订公司内部管理机构设置方案

解析:

选项B错误，制订公司的年度财务预算方案不属于上市公司经理的职权。

正确答案:B

11. 单选题 题目ID:218095

根据证券交易所相关规定，下列关于董事会秘书任职的说法正确的是（ ）。「2017年」

- A 董事会秘书对上市公司和董事会负责

- B 上市公司原任董事会秘书离职之后应在半年内聘任新董事会秘书
- C 董事会秘书空缺期间超过1个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书
- D 董事会秘书一年内如有2个月以上不能履行职责的，上市公司应当自该事实发生之日起1个月内解聘董事会秘书

解析：

选项B错误，上市公司应当在首次公开发行股票并上市后3个月内，或者原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。选项C错误，董事会秘书空缺期间，上市公司应当及时指定一名董事或者高管代行董事会秘书职责。空缺超过3个月的，董事长（科创板为法定代表人）应当代行董事会秘书职责，（沪深主板适用）并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。选项D错误，董事会秘书连续3个月以上不能履行职责的，上市公司应当自事实发生之日起1个月内解聘。

正确答案:A

12. 单选题 题目ID:218096

下列在上市公司控股股东处任职的人员中可以担任上市公司高级管理人员的是（ ）。「2017年」

- A 控股股东财务经理 B 控股股东总经理 C 控股股东投资部员工 D 控股股东董事

解析：

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高管。

正确答案:D

13. 单选题 题目ID:218114

下列相关人员中，符合独立董事任职资格的是（ ）。「2023年」

- A 甲，其父亲在A上市公司担任质检员
- B 乙，持有A上市公司2%的股份，其持有股份比例为第八大股东
- C 丙，其配偶的爷爷在A上市公司的子公司担任监事 D 丁，其为A上市公司提供咨询服务

解析：

选项A错误，在上市公司或者其附属企业任职的人员（甲的父亲）及其配偶、父母、子女（甲）、主要社会关系，不得担任独立董事。选项B错误，直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上（乙）或者是上市公司前10名股东中的自然人股东（乙）及其配偶、父母、子女，不得担任独立董事。选项C正确，配偶的爷爷，不属于禁止的亲属范围。选项D错误，为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（丁），包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人，不得担任独立董事。

正确答案:C

14. 单选题 题目ID:218115

甲公司为上海证券交易所上市公司，根据《上市公司独立董事管理办法》，下列人员中，可以担任甲公司独立董事的是（ ）。「2019年」

- A 甲公司控股子公司财务经理配偶的哥哥孙某 B 王某，其儿子持有甲公司1.2%的股份
- C 乙公司生产部经理的父亲赵某，乙公司持有甲公司3%的股份且为第五大股东

D 一年前为甲公司提供过内控咨询服务的会计师李某

解析:

选项A错误, (最近12个月内) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系, 不得担任独立董事。选项B错误, (最近12个月内) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女, 不得担任独立董事。选项C错误, (最近12个月内) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女, 不得担任独立董事。选项D正确, (最近12个月内) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, 不得担任独立董事; 李某在一年前为甲公司提供过内控咨询服务, 不影响独立性。

正确答案:D

15. 单选题 题目ID:218116

甲公司为上海证券交易所上市公司, 下列人员中, 可以担任甲公司独立董事的是 ()。「2018年」

- A 刘某, 在乙公司担任监事, 乙公司持有甲公司3%的股份且为第5大股东
- B 王某, 其弟弟担任甲公司控股股东的监事
- C 陈某, 其女婿在甲公司控股子公司担任财务经理
- D 李某, 其儿子持有甲公司0.8%的股份且为第9大股东

解析:

选项A错误, 在上市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女。选项B正确, 在控股股东处任职人员的主要社会关系 (不属于配偶、父母、子女), 不影响独立性。选项C错误, 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系, 不得担任独立董事。选项D错误, 上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女, 不得担任独立董事。

正确答案:B

16. 单选题 题目ID:218117

某上市公司拟聘任独立董事, 下列人员中可以担任其独立董事候选人的是 ()。「2017年」

- A 张某: 3个月前离职的公司技术部员工
- B 刘某: 12个月前离职的公司财务总监
- C 李某: 公司第十二名股东, 持有公司2%的股份
- D 王某: 在公司第五名股东 (持有公司4%的股份) 处任副总经理
- E 赵某: 公司下属某控股子公司的法律顾问

解析:

选项A错误, 选项B正确, (最近12个月内) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系, 不得担任独立董事。选项C错误, (最近12个月内) 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女, 不得担任独立董事。选项D错误, (最近12个月内) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女, 不得担任独立董事。选项E错误, 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, 不得担任独立董事。

正确答案:B

17. 单选题 题目ID:218118

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，关于独立董事履职的说法中，错误的有（）。

- A 独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议，董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务
- B 上市公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权
- C 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于15日
- D 独立董事工作记录及上市公司向独立董事提供的资料，应当至少保存10年

解析：

选项A错误，独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起30日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

正确答案:A

18. 单选题 题目ID:218119

独立董事能够证明其已履行基本职责，且存在下列情形之一的，可以认定其没有主观过错，不予行政处罚（）。

- A 在签署相关信息披露文件之前，对不属于自身专业领域的相关具体问题，经仔细查阅仍然未能发现问题
- B 在违法违规行为揭露日之前，发现虚违法违规行为后及时向上市公司提出异议并监督整改，且向中国证监会和证券交易所书面报告的
- C 对违法违规事项提出具体异议，明确记载于董事会、董事会专门委员会或者独立董事专门会议的会议记录中的
- D 因上市公司拒绝、阻碍独立董事履行职责，导致其无法对相关信息披露文件是否真实、准确、完整作出判断的

解析：

选项A错误，在审议或者签署信息披露文件前，对不属于自身专业领域的相关具体问题，借助会计、法律等专门职业的帮助仍然未能发现问题的。选项B正确，在违法违规行为揭露日或者更正日之前，独立董事发现违法违规行为后及时向上市公司提出异议并监督整改，且向中国证监会和证券交易所书面报告的，可以不予行政处罚。选项C错误，对违法违规事项提出具体异议，明确记载于董事会、董事会专门委员会或者独立董事专门会议的会议记录中，并在董事会会议中投反对票或者弃权票的。选项D错误，因上市公司拒绝、阻碍独立董事履行职责，导致其无法对相关信息披露文件是否真实、准确、完整作出判断，并及时向中国证监会和证券交易所书面报告的。

正确答案:B

19. 多选题 题目ID:218050

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，发生下列事项中，特别表决权应当按照1:1转换为普通股的情形的是（）。

「2023年」

- A 特别表决权股东失去对相关持股主体的实际控制
- B 特别表决权股东死亡
- C 公司的控制权发生变更
- D 特别表决权股东将特别表决权委托他人行使

解析：

出现下列情形之一的，特别表决权股份应当按照1:1的比例转换为普通股份：（1）持有特别表决权股份的股东不再符合相关规定的资格和最低持股要求，或者丧失相应履职能力、离任、死亡；（2）实际持有特别表决权股份的股东失去对相关持股主体的实际控制；（3）持有特别表决权股份的股东向他人转让所持有的特别表决权股份，或者将特别表决权股份的表决权委托他人行使；（4）公司的控制权发生变更。

正确答案:A, B, C, D

20. 多选题 题目ID:218051

甲公司为深圳证券交易所上市公司，拟于近期召开股东大会，在股东大会召开前，以下可以向股东征集投票权的有（ ）。

「2022年」

- A 甲公司监事会 B 甲公司独立董事张某 C 持有甲公司1%表决权股份的李某 D 甲公司董事会

解析:

上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人。

正确答案:B, C, D

21. 多选题 题目ID:218052

根据《上市公司章程指引》，以下情形中，上市公司应当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会的有（ ）。「2022年」

- A 公司章程规定董事会设9名董事，有4名董事辞职，现任董事为5名
B 公司实收股本为6000万元，公司未弥补的亏损为2500万元
C 连续90日持有公司5%股份的股东张某请求 D 董事会认为必要 E 两名监事提议召开

解析:

选项A正确，董事人数不足《公司法》规定人数或者上市公司章程所定人数的2/3时，应召开临时股东大会， $5 \div 9 = 0.56 < 2/3$ 。选项B正确，公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，应召开临时股东大会。选项C错误，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应召开临时股东大会。选项D正确，董事会认为必要时，应召开临时股东大会。选项E错误，监事会提议召开时，应召开临时股东大会。

正确答案:A, B, D

22. 多选题 题目ID:218053

根据《上市公司章程指引》，董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，以下有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼的有（ ）。「2022年」

- A 股东甲，连续180日以上持有公司1.5%的股份 B 股东乙，连续90日以上持有公司2%的股份
C 股东丙与丁，连续180日以上合计持有公司1%的股份
D 股东戊，连续90日以上持有公司0.8%的股份

解析:

董事、高管执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时

违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

正确答案:A, C

23. 多选题 题目ID:218054

下列关于股东大会决议的有效性和相关程序的说法正确的有（ ）。「2021/2018年」

- A 股东大会的决议内容违反法律、行政法规的，决议内容无效
- B 股东大会的召集程序违反法律、行政法规的，决议内容无效
- C 股东大会的表决方式违反法律、行政法规的，股东可以请求人民法院撤销
- D 股东大会的决议内容违反公司章程的，股东可以请求人民法院撤销
- E 股东请求人民法院撤销有关股东大会决议的，必须提供相应担保

解析:

选项A正确，公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。选项B错误，无此规定。选项C、D正确，公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东自决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销。选项E错误，无此规定。

正确答案:A, C, D

24. 多选题 题目ID:218055

某公司拟在科创板上市并设置表决权差异安排，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，下列说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 该公司设置表决权差异安排应当经出席股东大会所持1/2以上的表决权通过
- B 该公司上市前不具有表决权差异安排的，不得在首次公开发行并上市后以任何方式设置此类安排
- C 持有特别表决权股份的股东在该公司中拥有权益的股份合计应当达到公司全部已发行有表决权股份10%以上
- D 每份特别表决权股份的表决权数量应当相同，且不得超过每份普通股份的表决权数量的10倍
- E 该公司在科创板上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得在境内外发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例

解析:

选项A错误，发行人首次公开发行并上市前设置表决权差异安排的，应当经出席股东大会的股东所持2/3以上的表决权通过。

正确答案:B, C, D, E

25. 多选题 题目ID:218056

下列上市公司股东大会的行为，合规的有（ ）。「2019年」

- A 甲上市公司的监事会以书面形式向公司提议召开临时股东大会，公司董事会在收到提议5日后不同意召开临时股东大会，并向监事会书面反馈说明理由，监事会仍自行召集和主持股东大会
- B 合计持有乙上市公司2.6%股权的普通股股东，在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容

C 丙上市公司召开股东大会时，提案人现场提出需对其提案进行修改，主持人根据提案人要求将变更后的提案作为一个新提案，在本次股东大会审议完原定议案后补充审议该议案

D 丁上市公司在召开临时股东大会时考虑到经济性及便捷性，未设置现场会议，拟请参会股东全部以网络形式参加股东大会，并在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间以及表决程序

E 戊上市公司的股东张某在股东大会审议某一提案时因与该审议事项有关联关系，故回避表决，计票时张某所持有表决权的股份未计入出席股东会有表决权的股份总数

解析：

选项A正确，监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东大会的，监事会可以自行召集和主持。

选项B正确，根据《公司法》（2023年修订），单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会会议召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。选项C错误，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。选项D错误，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。选项E正确，股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

正确答案:A, B, E

26. 多选题 题目ID:218057

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，科创板上市公司股东审议的下列事项中，每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的有（ ）。「2019年」

- A 对公司章程作出修改 B 聘请或者解聘董事
C 聘请为上市公司定期报告出具审计意见的会计师事务所
D 上市公司合并、分立、解散或者变更公司形式 E 重大资产重组

解析：

上市公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同：（1）修改公司章程；（2）改变特别表决权股份享有的表决权数量；（3）聘请或者解聘独立董事；（4）聘请或者解聘监事；（4）聘请或者解聘为上市公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；（5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。选项B、E错误。

正确答案:A, C, D

27. 多选题 题目ID:218058

上市公司股东可以要求查阅公司的以下文件（ ）。「2018年」

- A 股东名册 B 公司债券存根 C 股东大会会议记录 D 董事会会议记录 E 财务会计报告

解析：

公司股东有权查阅本公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议（而非“会议记录”）、监事会会议决议、财务会计报告。

正确答案:A, B, C, E

28. 多选题 题目ID:218059

甲公司为上市公司，拟于近期召开股东大会，在股东大会召开前，以下可以向股东征集投票权的有（ ）。

「2018年」

- A 甲公司股东王某，持有甲公司2%的股权 B 甲公司董事李某 C 甲公司独立董事张某
D 甲公司董事会 E 甲公司监事会

解析:

上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构公开征集。

正确答案:A, C, D

29. 多选题 题目ID:218060

上市公司拟于2017年6月20日召开股东大会，以下关于临时提案的做法错误的有（ ）。「2018年」

- A 股东王某持有公司4.8%的股份，于2017年6月9日向董事会提出临时提案，董事会接受了该临时提案并于当天发出股东大会补充通知
B 控股股东李某持有公司35%的股份并担任公司董事长，在股东大会召开当天向董事会提出了临时提案，董事会将该临时提案提交股东大会审议并作出决议
C 股东陈某持有公司1%的股份，赵某持有公司2%的股份，陈某和赵某于2017年6月5日联合向董事会提出临时提案，董事会以二人所持股份比例未达到法定要求为由拒绝了该临时提案
D 公司董事会在股东大会通知发布后，因临时需增加审议一个事项，于2017年6月7日发出股东大会补充通知，将该事项作为临时提案提交股东大会审议
E 在股东大会上因各股东对其中的一项议案争持不下，持有公司12%股份的股东刘某，提出了一个替代议案作为临时提案，股东大会对该替代议案进行审议并作出决议

解析:

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。选项A正确，王某持有公司4.8%的股份，有临时提案权；6月9日临时提案的时间和董事会当日发出补充通知均符合规定。选项B错误，在股东大会召开当天提出临时提案不符合规定。选项C错误，陈某和赵某合计持有3%股份（满足1%以上的要求），具有临时提案权。选项D错误，董事会有提案权，但是没有临时提案权。选项E错误，股东大会通知公告后，不得修改已列明的提案或增加新的提案。

正确答案:B, C, D, E

30. 多选题 题目ID:218061

公司法定代表人可由下列（ ）人员担任。「2018年」

- A 董事长 B 监事会主席 C 经理 D 执行董事

解析:

根据《上市公司章程指引》，“董事长或经理”为公司的法定代表人。根据《公司法》，公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。因此，董事长、执行董事或经理可以为公司的法定代表人。

正确答案:A, C, D

31. 多选题 题目ID:218062

根据《上市公司章程指引》，下列关于上市公司股东大会召集的说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告
- B 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东大会的，监事会可以自行召集和主持
- C 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东大会的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，如监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持
- D 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应当给予配合，会议所必需的费用由公司承担

解析:

选项C错误，监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，“连续90日以上”单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

正确答案:A, B, D

32. 多选题 题目ID:218063

某上市公司拟发生的下列事项中，应当由股东大会审议的有（ ）。「2017年」

- A 拟发行2亿元公司债券
- B 拟解聘为公司提供常年法律顾问服务的律师事务所
- C 拟实施股权激励计划
- D 拟出售一项专利，出售价格为公司最近一期经审计总资产的40%

解析:

选项A正确，对发行公司债券作出决议为股东大会的职权。选项B错误，对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议（不含律师事务所）为股东大会的职权。选项C正确，审议股权激励计划和员工持股计划为股东大会的职权。选项D正确，审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项为股东大会的职权。

正确答案:A, C, D

33. 多选题 题目ID:218064

根据《上市公司章程指引》，下列不属于上市公司股东大会职权范围内应予审议的事项有（ ）。「2017年」

- A 选举和更换公司董事、监事，包括职工代表出任的董事、监事
- B 决定有关董事、监事的报酬事项
- C 聘任或解聘公司经理
- D 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项

解析:

选项A正确，选项B错误，选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项，为股东大会的职权。选项C正确，不含此项。选项D正确，审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项为股东大会的职权。

正确答案:A, C, D

34. 多选题 题目ID:218067

上海证券交易所主板上市公司拟进行董事会换届，下列人员中，不得被提名担任该上市公司董事的有（ ）。「2022年」

- A 张某，限制民事行为能力
- B 王某，因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年
- C 李某，两年前曾担任一家煤炭开采公司的董事长，因为行业整体不景气，该煤炭开采公司已破产清算
- D 赵某，为行业知名专家，因个人原因欠银行1000万元贷款到期未清偿被人民法院列为失信被执行人
- E 周某，被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满

解析：

选项C错误，担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产“负有个人责任”的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司的董事；本题该煤炭开采公司因为行业整体不景气破产清算，不属于“负有个人责任”情形。

正确答案:A, B, D, E

35. 多选题 题目ID:218068

下列事项中，属于董事会职权的有（ ）。「2021年」

- A 决定公司的经营方针和投资计划
- B 对发行公司债券作出决议
- C 决定公司内部管理机构的设置
- D 制定公司的基本管理制度
- E 制订公司的利润分配方案

解析：

选项A错误，决定公司的经营方针和投资计划属于股东会的职权，决定公司的经营计划和投资方案为董事会的职权。选项B错误，所述为股东会的职权。

正确答案:C, D, E

36. 多选题 题目ID:218069

根据《上市公司章程指引》，下列属于董事会职权的有（ ）。「2020年」

- A 决定公司的投资计划
- B 制订公司的利润分配方案
- C 制订公司章程的修改方案
- D 聘任或者解聘公司经理
- E 管理公司信息披露事项

解析：

选项A错误，决定公司的经营方针和投资计划为股东大会的职权，决定公司的经营计划和投资方案为董事会的职权。

正确答案:B, C, D, E

37. 多选题 题目ID:218070

下列将导致个人不能担任上市公司董事的情形有（ ）。「2017年」

- A 限制民事行为能力
- B 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年
- C 个人所负数额较大的债务
- D 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满
- E 担任破产清算的公司董事，自该公司破产清算完结之日起未逾5年

解析：

选项C错误，个人所负数额较大的债务“到期未清偿被人民法院列为失信被执行人”的，不能担任公司的董

事。选项E错误，自破产清算完结之日起未逾3年的，不能担任公司的董事。

正确答案:A, B, D

38. 多选题 题目ID:218071

下列关于股份公司股东大会、董事会会议记录的相关说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 董事会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存，保存期限不少于10年
- B 股东有权查阅公司股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议
- C 主持人、出席会议的董事、出席会议的股东应当在股东大会会议记录上签名
- D 出席会议的董事、高级管理人员应当在董事会会议记录上签名

解析:

选项C错误，出席股东大会会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。选项D错误，董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

正确答案:A, B

39. 多选题 题目ID:218072

深圳证券交易所某上市公司2016年9月需要进行董事会换届，下列人员中，可以被提名担任该上市公司董事的有（ ）。「2016年」

- A 张某两年前曾担任一家煤炭开采公司董事长，因为行业整体不景气，该煤炭开采公司已破产清算
- B 王某是该上市公司实际控制人之子，本科生在读，19周岁
- C 李某是某大学会计学教授，2013年12月被中国证监会采取证券市场禁入3年的处罚措施
- D 刘某是行业知名专家，因个人原因欠银行1000万元贷款到期未清偿被人民法院列为失信被执行人

解析:

选项A正确，因为行业整体不景气，不属于“负有个人责任”情形。选项B正确，年满19周岁，本科生在读，已属于完全民事行为能力人。选项C错误，李某在2016年9月尚在禁入期。选项D错误，个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人的，不能担任公司董事。

正确答案:A, B

40. 多选题 题目ID:218092

下列关于上市公司监事会和监事的说法正确的有（ ）。「2021年」

- A 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生
- B 监事会中职工代表的比例不低于1/2
- C 监事会每6个月至少召开一次会议
- D 监事会决议应当经半数以上监事通过

解析:

选项B错误，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

正确答案:A, C, D

41. 多选题 题目ID:218093

根据《公司法》，监事会可以行使的职权有（ ）。「2019年」

- A 对独立董事执行公司职务的行为进行监督
- B 检查公司财务
- C 提议召开董事会临时会议

- D 向股东大会会议提出提案
- E 在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议

正确答案:A, B, C, D, E

42. 多选题 题目ID:218097

王某为上市公司的总经理，其下列做法中符合相关法律法规规定的有（ ）。「2016年」

- A 组织实施公司年度经营计划和投资方案
- B 经过研究，发现公司内部管理机构设置存在不合理之处，经过总经理办公会讨论，重新调整了公司内部管理机构设置
- C 经过总经理办公会讨论，制定了公司部分具体规章
- D 聘任了一名分管销售的副总经理
- E 经过总经理办公会讨论，制定了公司的基本管理制度

解析:

选项B错误，制订公司内部管理机构设置方案为公司董事会的职权，经理只能拟定。选项D错误，公司副经理由经理提请董事会聘任或者解聘。选项E错误，制定公司的基本管理制度为董事会的职权，经理只能拟定公司的基本管理制度。

正确答案:A, C

43. 多选题 题目ID:218098

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法规，下列关于内幕信息知情人登记制度的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 上市公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事会秘书为主要责任人，并负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜
- B 受托参与上市公司重大资产重组的证券公司，应当根据重大资产重组进程将内幕信息知情人档案分阶段送达相关上市公司，但完整的内幕信息知情人登记档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间
- C 上市公司内幕信息知情人登记管理制度中应当包括对公司下属各部门、分公司、控股子公司的内幕信息管理的內容，无须包括参股公司
- D 上市公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息，资料自记录（含补充完善）之日起至少保存10年

解析:

选项A错误，董事长为内幕信息知情人档案的主要责任人。选项C错误，上市公司内幕信息知情人登记管理制度中应当包括对公司下属各部门、分公司、控股子公司及上市公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息管理的內容。

正确答案:B, D

44. 多选题 题目ID:218099

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，证券交易内幕信息的知情人包括以下法规规定的主体有（ ）。

- A 发行人的股东及其董监高
- B 公司的实际控制人及其董事、高级管理人员，不包括监事
- C 上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董监高

D 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员

解析:

选项A错误,应为“持有发行人5%以上股份的股东”。选项B错误,包括“实际控制人及其董监高”。

正确答案:C, D

45. 多选题 题目ID:218120

下列关于董事行为规范要求的说法正确的有()。「2021年」

- A 独立董事不得委托非独立董事代为投票
- B 在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席会议
- C 董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除
- D 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托代为出席会议
- E 连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数的1/3的,董事应当作出书面说明并对外披露

解析:

选项E错误,连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数的1/2的,董事应当作出书面说明并对外披露。

正确答案:A, B, C, D

46. 多选题 题目ID:218121

下列关于深圳证券交易所上市公司董事会专门委员会的说法正确的有()。「2020年」

- A 专门委员会中的审计委员会成员全部由不在上市公司担任高级管理人员的董事组成
- B 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人
- C 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制
- D 审计委员会中的独立董事应当担任召集人且为会计专业人士

解析:

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

47. 多选题 题目ID:218122

独立董事应当及时向证券交易所报告的情形有()。「2020年」

- A 独立董事张某被上市公司免职,其本人认为免职理由不当
- B 上市公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形,致使独立董事王某辞职
- C 独立董事李某认为上市公司董事会会议资料不完整,2名独立董事书面要求延期召开董事会会议,提议未被采纳
- D 独立董事杨某对上市公司某高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后,董事会未采取有效措施

解析:

选项A、B、C、D均为应及时报告的情形。

正确答案:A, B, C, D

48. 多选题 题目ID:218123

根据《上市公司独立董事管理办法》，上市公司独立董事可以行使的特别职权有（）。「2020/2018年」

- A 向董事会提议召开临时股东大会
- B 依法公开征集股东投票权
- C 独立聘请外部审计机构
- D 提议召开监事会会议

解析:

选项D错误，可以提议召开董事会会议。

正确答案:A, B, C

49. 多选题 题目ID:218124

根据相关规定，下列有关深圳证券交易所上市公司董事会专门委员会的说法错误的是（）。「2018年」

- A 公司董事会设立薪酬与考核委员会的，委员会成员不得少于3名
- B 公司提名委员会成员中，独立董事应当过半数并担任召集人
- C 公司董事会应当设立审计委员会，应由独立董事中的会计专业人士并担任召集人
- D 董事会专门委员会的成员由董事及外聘专家组成

解析:

选项A错误，对薪酬与考核委员会的人数设置没有具体要求。选项D错误，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事（无外聘专家）。

正确答案:A, D

50. 多选题 题目ID:218125

根据《上市公司独立董事管理办法》，以下说法中正确的有（）。

- A 上市公司董事会成员中原则上应至少包括1/3独立董事
- B 上市公司应当在董事会中设置审计委员会
- C 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人
- D 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露

解析:

选项A错误，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士。

正确答案:B, C, D

51. 多选题 题目ID:218126

根据《上市公司独立董事管理办法》，关于独立董事的提名、选举和更换等说法中，正确的有（）。

- A 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意
- B 证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，若提出异议的，上市公司不得提交股东大会选举
- C 上市公司股东大会选举2名以上独立董事的，应当实行累积投票制
- D 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过6年

解析:

上市公司股东大会选举2名以上（包括2名）独立董事的，应当实行累积投票制。

正确答案:A, B, C, D

52. 多选题 题目ID:218127

根据《上市公司独立董事管理办法》，下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议（）。

- A 聘任或者解聘上市公司财务负责人 B 应当披露的关联交易
C 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 D 上市公司及相关方变更承诺的方案

解析:

选项A错误，属于“应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议”的事项，审计委员会过半数成员为独立董事，但不一定是“全部董事”。

正确答案:B, C, D

53. 多选题 题目ID:218128

以会计专业人士身份被提名为上市公司独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，至少符合下列条件之一（）。

- A 具有注册会计师职业资格 B 具有会计、审计专业的高级职称、副教授及以上职称
C 具有财务管理专业的博士学位
D 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有3年以上全职工作经验

解析:

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师职业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

正确答案:A, B, C

54. 多选题 题目ID:218129

以下关于独立董事的表述中，正确的有（）。

- A 独立董事不符合董事任职资格情形的，应自出现该等情形之日起2个月内辞去独立董事职务。未按要求辞职的，上市公司董事会应在5日内启动决策程序免去其独立董事职务
B 独立董事中欠缺会计专业人士的，上市公司应当自前述事实发生之日起60日内完成补选
C 独立董事在任期届满前可以提出辞职
D 独立董事应当亲自出席董事会会议，不得委托其他独立董事代为出席

解析:

选项A错误，独立董事不符合董事任职资格或者独立性负面清单的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。选项D错误，独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

正确答案:B, C